

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра истории государства и права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

РИМСКОЕ ПРАВО

Б1.О.42

год набора - 2026

Код и наименование направления подготовки:	40.03.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	бакалавриат
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Бизнес-право
Форма (формы) обучения:	очная; очно-заочная
Квалификация:	бакалавр

Москва – 2026

Программа утверждена на заседании кафедры истории государства и права, протокол № 8 от «07» апреля 2026 г.

Ответственный редактор: Исаев И.А. - доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры истории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Авторы:

Лукашевич Д.А. – доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры истории государства и права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

Приходько М.А. – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры истории государства и права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

Савченко Д.А. – доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры истории государства и права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

Филиппова Т.П. – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры истории государства и права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

Чупова М.Д. – кандидат юридических наук, доцент кафедры истории государства и права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Зенин С.С. – Профессор академического департамента Школы права и управления Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Тюменский государственный университет", кандидат юридических наук, доцент, Почетный работник науки и высоких технологий Российской Федерации

Римское право: рабочая программа дисциплины / Ответственный редактор: Исаев И.А. / Авторы: Лукашевич Д.А., Приходько М.А., Савченко Д.А., Филиппова Т.П., Чупова М.Д. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2026.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

© Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2026

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины(модуля)

Целями освоения дисциплины(модуля) «Римское право» являются:

- ознакомление обучающихся с системой и содержанием институтов римского права, прежде всего, классического периода (I – III в. н.э);
- формирование у обучающихся юридического понятийного аппарата.
- приобретение навыков анализа нормативных актов, решения конкретных правовых ситуаций, консультирования граждан.

Задачами дисциплины «Римское право» являются формирование умения и готовности выпускника в процессе своей профессиональной деятельности оперировать базовыми идеями и положениями юриспруденции, разработанными в римском праве и ставшими основой норм и институтов современного права.

В рамках освоения дисциплины(модуля) обучающийся готовится к решению задач профессиональной деятельности экспертно-консультационного типа.

Освоение дисциплины с применением элементов электронного обучения предоставляет обучающемуся дополнительные возможности для использования специально адаптированного учебного материала в электронной форме, что связано с необходимостью совершенствования навыков применения электронных средств обучения, развития способностей к самоорганизации обучающегося и повышения уровня его ответственности за качество решения задач профессиональной деятельности.

1.2 Место дисциплины(модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина(модуль) «Римское право» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Дисциплина «Римское право» изучается на 1 курсе, в связи с чем, требования к «входным» знаниям и умениям соответствуют требованиям к уровню подготовки выпускника образовательной программы среднего общего образования.

Римское право представляет собой теоретическое основание и определяет значительную часть понятийного аппарата для таких дисциплин (модулей), как гражданское право (модуль), гражданский процесс, конституционное право, международное право и др.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины(модуль))

Обучающийся освоивший программу дисциплины(модуля), должен обладать:

универсальной компетенцией:

УК-5 способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах.

профессиональными компетенциями:

ПК-2 способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации;

ПК-4 способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.

Наименование раздела (темы) дисциплины	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины)
1. Понятие римского права. Судебный процесс в Древнем Риме	УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	ИУК 5.1 Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп ИУК 5.2 Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения
2. Лица в римском праве. Брак и семья	УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	ИУК 5.3 Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции
3. Вещное право	ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее	ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор

	результаты в юридической и иной официальной документации ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки
4. Наследственное право	ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных	ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики, проведения мониторинга правоприменения в целях решения профессиональных задач ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических действий в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных

	сферах юридической деятельности	
5.Обязательс твенное право	ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированны е профессиональны е заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки

В результате освоения дисциплины «Римское право» обучающийся должен:

1) *знать*: особенности становления и развития римского публичного и частного права, суть рецепции римского права, понятие правоспособности и дееспособности; особенности римского брака и семьи, понятие и классификацию вещей, суть вещного права и его виды, особенности различных вещных прав, понятие универсального и сингулярного преемства при наследовании, сущность и виды обязательств, их содержание, основание возникновения и прекращения обязательств, понятие и виды договоров, условия их действительности, понятие и виды деликтов, а также иные основания возникновения обязательств.

2) *уметь*: определить место предмета в системе юридических дисциплин (модулей), применять нормы римского права при разрешении казусов, логично и грамотно излагать юридическую позицию по конкретному казусу,

показать практическое значение классификации вещей, разграничить различные виды вещных прав, раскрыть характер отношений владения и собственности, раскрыть формирование необходимого наследования, классифицировать контракты в зависимости от момента возникновения обязательства, правильно определять предмет контракта, ответственность сторон.

3) *владеть*: юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами, навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности, навыками сравнительного анализа различных вещных прав, способностью выделить непреходящие черты вещных прав, способностью определить конкретный договор или деликт, навыками выделения особенностей каждого договора.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем дисциплины составляет 3 з. ед., 108 академических часов. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Раздел дисциплины (тема)	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в ак. часах)			Технология образовательно го процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
		Лек ции	Практич еские занятия	СР		
Семестр II						
1	Понятие римского права. Судебный процесс в Древнем Риме	8	2	12	Дискуссия. Деловая игра. Модель судебного процесса	устный опрос <i>Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля: компьютерное/п исьменное тестирование.</i>
2	Лица в римском праве. Брак и семья	4		12	Дискуссия	
3	Вещное право	10		14	Дискуссия	
4	Наследственное право	4	2	14	Деловая игра. Форма завещания – модель куриатной комиции	устный опрос <i>Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля: компьютерное/п исьменное тестирование.</i>
5	Обязательственное право	10		2	14	
Всего по ОФО		36	6	66	Зачет с оценкой	

**2.1.2. Тематический план для очной формы обучения
(ускоренное обучение на базе СПО)**

№ п/п	Раздел дисциплины (тема)	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в ак. часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практические занятия	СР		
Семестр I						
1	Понятие римского права. Судебный процесс в Древнем Риме	8	2	12	Дискуссия. Деловая игра. Модель судебного процесса	устный опрос Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля: компьютерное/письменное тестирование.
2	Лица в римском праве. Брак и семья	4		12	Дискуссия	
3	Вещное право	10		14	Дискуссия	
4	Наследственное право	4	2	14	Деловая игра. Форма завещания – модель куриатной комиции	устный опрос Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля: компьютерное/письменное тестирование.
5	Обязательственное право	10	2	14	Дискуссия	
Всего по ОФО на базе СПО		36	6	66	Зачет с оценкой	

2.1.3. Тематический план для очно - заочной формы обучения

№ п/п	Раздел дисциплины (тема)	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в ак. часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практические занятия	СР		
Семестр II						
1.	Понятие римского права. Судебный процесс в Древнем Риме	8	2	10	Дискуссия	устный опрос Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля: компьютерное/письменное тестирование.
2	Лица в римском праве. Брак и семья	4		15	Дискуссия	
3	Вещное право	8		15	Дискуссия	
4	Наследственное право	4	2	15	Дискуссия	устный опрос Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля: компьютерное/письменное
5	Обязательственное право	8		17	Дискуссия	

						тестирование.
Итого по ОЗФО:		32	4	72	Зачет с оценкой	

2.1.3. Тематический план для очно - заочной формы ускоренного обучения на базе СПО

№ п/п	Раздел дисциплины (тема)	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в ак. часах)			Технология образовате льного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
		Лекц ии	Практические занятия	СР		
Семестр I						
1.	Понятие римского права. Судебный процесс в Древнем Риме	8	2	10	Дискуссия	устный опрос Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля: компьютерное/п исьменное тестирование.
2	Лица в римском праве. Брак и семья	4		15	Дискуссия	
3	Вещное право	8		15	Дискуссия	
4	Наследственное право	4	2	15	Дискуссия	устный опрос Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля: компьютерное/п исьменное тестирование.
5	Обязательственное право	8		17	Дискуссия	
Итого ОЗФО СПО:		32	4	72	Зачет с оценкой	

2.2 Занятия лекционного типа

Тема 1. Понятие римского права. Судебный процесс в Древнем Риме.

Содержание:

1. Понятие и основные черты римского права. Публичное и частное право.
2. Источники римского права.
3. Судебный процесс в Древнем Риме.
4. Иски в римском праве: понятие и виды. Исковая давность.

Задания для подготовки:

Обучающиеся должны ознакомиться с соответствующими онлайн-лекциями, с соответствующими разделами учебника и вспомнить периодизацию римского права, с которой познакомились при изучении истории государства и права зарубежных стран, сущность классического этапа в истории римского права. Также обучающимся необходимо прочитать соответствующие разделы учебника о судебном процессе в Древнем Риме.

Тема 2. Лица в римском праве. Брак и семья.

Содержание:

1. Понятие и категории лиц в римском праве.
2. Общие положения о право- и дееспособности физических лиц.
3. Status libertatis
4. Status civitatis.
5. Status familiae. Агнаты и когнаты. Брак.
6. «Юридические лица».

Задания для подготовки:

Готовясь, обучающиеся должны ознакомиться с соответствующими онлайн-лекциями, с предыдущими лекциями, прочитать раздел учебника, а также тексты Законов XII таблиц, Институций Гая, посвященные учению о лицах в римском праве.

Тема 3. Вещное право.

Содержание:

1. Понятие и виды вещей в римском праве.
 2. Вещные права. Владение и собственность.
 3. Понятие, способы установления и прекращения права собственности.
 4. Защита права собственности.
 5. Бонитарная собственность (обладание).
 6. Понятие, способы установления и прекращения права владения.
- Простое держание.
7. Ограниченные вещные права: понятие и виды.
 8. Сервитуты: понятие и виды.
 9. Эмфитевзис и суперфиций.
 10. Залоговое право.

Задания для подготовки:

Готовясь, обучающиеся должны ознакомиться с соответствующими онлайн-лекциями, с предыдущими лекциями, прочитать раздел учебника, а также тексты Законов XII таблиц, Институций Гая, посвященные вещному праву.

Тема 4. Наследственное право.

Содержание:

1. Понятие наследственного права.
2. Наследование как универсальное преемство.
3. Наследование по закону.
4. Наследование по завещанию.

5. Наследственная субституция.
6. Завещательные отказы.

Задания для подготовки:

При подготовке обучающиеся должны ознакомиться с соответствующими онлайн-лекциями, с предыдущими лекциями, разделом учебника, а также разобраться с понятиями: наследование, наследство, наследодатель, наследник.

Тема 5. Обязательственное право.

Содержание:

1. Понятие обязательства. Обязательственное право.
2. Основания возникновения и прекращения обязательств.
3. Способы обеспечения исполнения обязательств.
4. Контракты и пакты.
5. Вербальные контракты.
6. Литеральные контракты.
7. Реальные контракты.
8. Консенсуальные контракты.
9. Безымянные контракты.
10. Квазиконтракты.
11. Деликты: понятие и виды.
12. Квазиделикты.

Задания для подготовки:

При подготовке обучающимся необходимо ознакомиться с соответствующими онлайн-лекциями, с предыдущими лекциями, прочитать раздел учебника и хрестоматии, вспомнить характер обязательства в древнем и античном праве.

2.3 Занятия семинарского типа

Модуль I

Практическое занятие 1.

Тема 1. Понятие римского права. Судебный процесс в Древнем Риме.

Тема 2. Лица в римском праве. Брак и семья.

1. Источники римского права классического периода.
2. Свод Юстиниана.
3. Понятие и виды исков, их значение в формировании римского права.
4. Виды судебного процесса. Организация судебного процесса. Формула в формулярном процессе. Преторские формы защиты.
5. Правовое положение римских граждан.

6. Римская фамилия. Агнаты и когнаты.
7. Брак. Опека и попечительство.

Задания для подготовки:

Обучающимся необходимо обратить внимание на понятие частного права, уяснить роль претора в развитии римского права, оценить Дигесты как основной источник познания римского права.

Также обучающиеся должны понять, почему римское право называют системой исков, в чем особенность формулярного процесса, что такое юрисдикция, подсудность.

Обучающиеся должны разобраться с понятием статуса и уяснить, какое значение имел каждый статус для определенного уровня правоспособности лица. Необходимо также понять, почему в классический период не было еще четкого различия между правоспособностью и дееспособностью.

Обучающиеся должны четко уяснить понятие агнатского и когнатского родства. Необходимо понять значение статуса лица своего права, суть отцовской власти. Важно также знать суть института опеки и отличие ее от попечительства.

Модуль II

Практическое занятие 2.

Тема 3. Вещное право.

Тема 4. Наследственное право.

1. Понятие и виды вещей. Понятие и виды вещных прав.
2. Владение в римском праве (понятие и виды, порядок установления и прекращения, защита).
3. Квиритская собственность и бонитарное обладание (понятие, порядок установления и прекращения, защита).
4. Права на чужие вещи.
5. Понятие наследования. Порядок наследования.
6. Наследование по закону в гражданском и преторском праве.
7. Понятие завещания, его формы, условия действительности, способы ограничения.
8. Легаты и фидеикомиссы.

Задания для подготовки:

Обучающимся следует обратить особое внимание на специфику квиритской собственности, уяснив при этом, что римские юристы не создали конструкции права собственности. Необходимо также понять причину появления бонитарной (преторской) собственности, сравнить его с квиритской собственностью.

Очень важно разобраться с вопросом о владении, необходимо различать владение в широком смысле этого слова и владение как институт преторского

права.

При изучении прав на чужие вещи надо особо остановиться на понятии сервитутов, отделив их от таких прав пользования чужой вещью, которые в праве Юстиниана будут названы личными сервитутами.

Обучающимся следует уяснить понятие универсального и сингулярного преемства, наследственной массы, особенности наследования по цивильному и преторскому праву.

Практическое занятие 3.

Тема 5. Обязательственное право.

1. Понятие и виды обязательств.
 2. Основания возникновения и прекращения обязательств.
 3. Способы обеспечения исполнения обязательств.
 4. Защита обязательств.
 5. Договоры: понятие и виды.
 6. Условия действительности договоров.
 7. Порядок исполнения договоров. Просрочка в исполнении и ее последствия.
 8. Вербальные контракты. Стипуляция.
 9. Литеральные контракты. Синграф и хирограф.
 10. Реальные контракты. Заем. Ссуда. Хранение.
 11. Консенсуальные контракты. Купля-продажа. Наем. Товарищества.
- Поручение.
12. Безымянные контракты.
 13. Квази-контракты.
 14. Пакты. Дополнительные соглашения.
 15. Деликты.
 16. Квази-деликты.

Задания для подготовки:

Обучающимся следует обратить особое внимание на особенности обязательственного права классического периода, усвоить понятие договора, разобраться с сущностью каждого отдельного договора.

Необходимо понять суть деликтов, их специфические черты, а также разобраться с понятием – иные источники обязательств.

2.4. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы:

Предварительное ознакомление с программой дисциплины перед лекцией;

Изучение вопросов практического занятия в соответствии с его темой;

Ознакомление с текстами первоисточников при подготовке к занятию;

Работа с дополнительной и справочной литературой по отдельным темам дисциплины;

Решение казусов, предложенных преподавателем, при подготовке к практическому занятию;

Подготовка рефератов, сообщений для выступлений на практических занятиях;

Подготовка докладов на студенческих научных кружках и тематических конференциях.

Модели (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам и темам.

№	Название темы	Задание для самостоятельной работы обучающегося	Форма контроля преподавателем
1.	Понятие римского права. Судебный процесс в Древнем Риме	Подготовка докладов, сообщений, эссе Изучение знаменитых исторических процессов. Возможно моделирование	Дискуссия на практическом занятии, устный опрос, обсуждение докладов и эссе, проверка выполнения индивидуальных заданий.
2.	Лица в римском праве. Семья.	Подготовка докладов, сообщений, эссе	Дискуссия на практическом занятии, устный опрос, обсуждение докладов и эссе, проверка письменных работ, выполнения индивидуальных заданий.
3.	Вещное право	Подготовка докладов, сообщений, эссе	Дискуссия на практическом занятии, устный опрос, обсуждение докладов и эссе, проверка письменных работ, выполнения индивидуальных заданий.
4.	Наследственное право	Подготовка докладов, сообщений, эссе	Дискуссия на практическом занятии, устный опрос, обсуждение докладов и эссе, проверка письменных работ, выполнения индивидуальных заданий.
5.	Обязательственное право	Подготовка докладов, сообщений, эссе	Дискуссия на практическом занятии, устный опрос, обсуждение докладов и эссе, проверка письменных работ, выполнения индивидуальных заданий.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. В целях осуществления контрольной проверки уровня знаний обучающихся по итогам освоения модуля дисциплины «Римское право» используются следующие типы оценочных средств, предусмотренные в настоящей Рабочей программе и Оценочных материалах для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся:

Вопросы для письменного или компьютерного тестирования

Вопросы для быстрого устного или письменного опроса

Вопросы для понятийного диктанта
«Кейс-стади» (ситуационные задачи)
Темы эссе (рефератов, докладов)

Вопросы для обсуждения на круглом столе (дискуссия, полемика, диспут, дебаты)

Контроль за самостоятельной работой обучающихся и оценка ее результатов может быть осуществлена различными методами. Среди них первое место принадлежит экспертному методу с его классическим подходом, который осуществляется:

в устном опросе преподавателем обучающихся в ходе практического занятия;

оценке докладов, сообщений, с которыми обучающиеся выступают на практических занятиях.

Активно применяется тестирование, вопросы разработаны по всем учебным модулям

3.2. Примерные вопросы для подготовки по дисциплине «Римское право» к промежуточной аттестации (зачет с оценкой)

1. Понятие римского права. Публичное и частное римское право.
2. Периодизация истории римского права. Классическое римское право.
3. Источники римского права.
4. Свод Юстиниана VI в.: состав, история создания, юридическое значение.
5. Система права Древнего Рима по Институциям Гая («институционная система»).
6. Система римского права по работам немецких юристов XIX в. («пандектная система»).
7. Иски (actio): понятие, виды, значение для формирования римского права.
8. Преторские формы правовой защиты.
9. Судебный процесс: организация, виды.
10. Формула в формулярном судебном процессе: составные элементы, значение.
11. Лица (persona) в римском праве. Общая характеристика право- и дееспособности. Ограничение правоспособности.
12. Status libertatis. Рабы. Либертины. Колоны.
13. Status civitatis. Правовое положение римских граждан. Патриции. Плебеи.
14. Правовое положение латинов, перегринов. Эдикт Каракаллы 212 г.
15. Status familiae. Агнаты и когнаты.
16. Правовые отношения родителей и детей.

17. Брак: понятие и виды. Порядок заключения и прекращения римского брака.
18. Личные и имущественные отношения супругов. Конкубинат.
19. Опекa и попечительство по римскому праву.
20. Вещи (res): понятие и виды.
21. Вещные права. Владение, собственность, права на чужие вещи.
22. Право владения: понятие, способы установления и прекращения. Простое держание.
23. Защита владения. Интердиктное производство.
24. Собственность: общая характеристика, виды.
25. Установление и прекращение права собственности
26. Квиритская собственность: отличительные признаки, защита.
27. Преторская (бонитарная) собственность (обладание): отличительные признаки. Защита.
28. Сервитут: понятие, виды, порядок установления, защита.
29. Узус и узифрукт как личные сервитуты: понятие, содержание, значение.
30. Эмфитевзис: понятие, порядок установления и прекращения, права и обязанности эмфитевта.
31. Суперфиций: понятие, порядок установления и прекращения, права и обязанности суперфициария.
32. Залоговое право. Понятие и формы залога.
33. Наследство: понятие, состав. Универсальное и сингулярное правопреемство.
34. Наследование по закону: понятие, порядок.
35. Наследование по завещанию: понятие, порядок. Завещательные отказы.
36. Обязательства: понятие, виды.
37. Основания возникновения и прекращения обязательств.
38. Способы обеспечения исполнения обязательств.
39. Цессия в римском праве.
40. Контракты и пакты в римском праве: понятие, общая характеристика.
41. Условия действительности договора. Пороки согласия.
42. Порядок исполнения договоров. Просрочка в исполнении.
43. Вербальные контракты. Стипуляция.
44. Литеральные контракты. Синграфы и хирографы.
45. Реальные контракты. Заем. Ссуда. Хранение.
46. Консенсуальные контракты. Купля-продажа. Наем. Товарищество. Поручение.
47. Безымянные контракты: понятие, виды.
48. Квazиконтракты: понятие, виды.

49. Деликты: понятие, виды.
50. Квазиделикты: понятие, виды.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Источники

1. Институции Гая = Gai Institutionum commentarii quattuor: текст, перевод с лат., комментарии / под общ. ред., предметн. коммент. Д. В. Дождева, коммент. к переводу латин. юрид. терминологии А.М. Ширвиндта. - Москва: Статут, 2020. - 384 с. - Текст на рус. и лат. яз. - ISBN 978-5-8354-1619-6. –
URL:https://megapro.msal.ru:443/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=71820&idb=0 ; <https://znanium.com/catalog/product/1153147>
2. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран : учеб. пособие: в 2 т. Т. 1 / под ред. К. И. Батыра и Ею В. Поликарповой. – М. : Проспект, 2014. – 392 с. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/25692> (дата обращения: 07.08.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный

Основная литература

1. Зайков А.В. Римское частное право : учебник для вузов / А.В. Зайков. - 2-е изд., испр. - Москва : Юрайт, 2021, 2024. - 422 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-05385-2. - Текст : электронный. URL:https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=71442&idb=0 (дата обращения: 01.03.2025).
2. Кайнов В.И. Римское право : учебник и практикум для вузов / В.И. Кайнов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2021, 2024. - 222 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-05148-3. - Текст : электронный. URL:https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=71441&idb=0 (дата обращения: 01.03.2025).
3. Римское частное право : учебник для вузов / И. Б. Новицкий [и др.] ; ответственные редакторы И. Б. Новицкий, И. С. Перетерский. – Москва : Юрайт, 2022. – 607 с. – ISBN 978-5-534-15614-0. – URL: <https://urait.ru/bcode/509207> (дата обращения: 07.08.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный
4. Новицкий И. Б. Римское право : учебник для вузов. – Москва : Юрайт, 2022. – 298 с. – ISBN 978-5-534-00474-8. – URL: <https://urait.ru/bcode/488661> (дата обращения: 07.08.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный
5. Санфилиппо Чезаре. Курс римского частного права = Istituzioni di diritto romano : учебник : пер. с итал. / Чезаре Санфилиппо ; Институт государства и права РАН ; общ. ред. Д.В. Дождев. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. - 464 с. - ISBN 978-5-91768-994-4. – URL:

https://megapro.msal.ru:443/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=71437&idb=0 ; <https://znanium.ru/catalog/product/2118102> (2024 г. изд.)

Дополнительная литература

6. Дождев Д. В. Римское частное право : учебник / Д.В. Дождев ; под общ. ред. В.С. Нерсисянца. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. – 784 с. – ISBN 978-5-91768-506-9. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1783113> (дата обращения: 07.08.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный

7. Кудинов О. А. Римское право : практикум. – 6-е изд., стер. – Москва : Дашков и К, 2022. – 210 с. – ISBN 978-5-394-04599-8. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/2084171> (дата обращения: 07.08.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный

8. Кудинов О. А. Комментарии к источникам римского права : учебное пособие. – Москва : Дашков и К, 2022. – 344 с. – ISBN 978-5-394-01720-9. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/2082715> (дата обращения: 07.08.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный

9. Покровский И.А. Лекции по истории римского права / И.А. Покровский. - стер. изд. - Москва : ЛЕНАНД, 2018. - 248 с. - (Академия фундаментальных исследований: история права. № 101). - ISBN 978-5-9710-5467-2. – URL:https://megapro.msal.ru:443/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=74213&idb=0

10. Ширвиндт, А. М. Значение фикции в римском праве / Ширвиндт А.М. – М. : Статут, 2013. – 255 с. – ISBN 978-5-8354-0939-6. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1006858> (дата обращения: 07.08.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа практики размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей

информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	Континент	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03 2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.; - № 26021711 от 20.03.2026 г. с 20.03.2026 г. по 19.03.2027 г.
2.	Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер

				(Маркетс) Юроп СА», договоры: - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025; - № ЭР-7/2026 от 24.11.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
3.	Jus Mundi Academic Research	сторонняя	https://jusmundi.com	ООО «ИВИС», договоры: - № ЭР-4/2025 от 21.04.2025, период доступа с 23.04.2025 г. по 22.04.2026 г.; - № ЭР-1/2026 от 09.04.2026 г. с 23.04.2026 г. по 22.04.2027 г.
4.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
5.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
6.	Системы Casebook и Caselook	сторонняя	https://casebook.ru/ https://caselook.ru/	АО «ПравоТех», лицензионное соглашение №1А/2025 от 29.08.2025 г. с 01.09.2025 г. по 31.08.2026 г.

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prlib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина:

				- Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно; - Дополнительное соглашение № 1 от 22.11.2024 г. (в связи с изменением типа МГЮА)
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.; - № SU-1494/2026 от 11.03.2026 г. с 03.04.2026 г. по 02.04.2027 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.; - № 240226/ИТ-Б-161 от 16.03.2026 г. с 18.03.2026 г. по 17.03.2027 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;
----	-------------	-----------	---	---

				- № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.; - 32515306855 от 17.10.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
2.	Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.; - № 32515306784 от 21.10.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.; - № 073/04/0021 от 27.02.2026 г. с 02.03.2026 г. по 01.03.2027 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.;

				- № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.; - № 7823 от 26.03.2026 г. с 03.04.2026 г. по 02.04.2027 г.
5.	Юстицинформ	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.; - № ЭР-2/2026 от 10.04.2026 г. с 15.04.2026 г. по 14.04.2027 г.
6.	Прспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Прспект», договоры: - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.; - № ЭР-5/2025 от 24.06.2025 с 04.07.2025 г. по 03.07.2026 г.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации практики, оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № <u>31907848213</u> от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет-браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации практики задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

- 1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:
 - стол студенческий двухместный – 42 шт.,
 - стол студенческий трехместный – 7 шт.,
 - кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
 - стул – 79 шт.,
 - компьютер студенческий – 76 шт.,
 - проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
 - экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва, наб. Шитова, дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская, дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.